

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

1754/25/פ

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 14ג בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 14ג, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) בעסקת מכר מרחוק הנעשית באמצעות האינטרנט, לא יגבה עוסק עמלה בעד עשיית העסקה, אלא אם כן הוא גובה עמלה בשיעור זהה במכירת מוצרים או שירותים זהים בעסקה שאינה עסקת מכר מרחוק."

2. בסעיף 23(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (5) יבוא:

"(5א) בעסקת מכר מרחוק באמצעות האינטרנט, לא קיים את הוראות סעיף 14ג(ב1);".

דברי הסבר

בתי עסק רבים גובים מצרכנים עמלת שירות בעד עסקה המתבצעת באמצעות האינטרנט, בדרך כלל בנימוק שעסקה כאמור נוחה יותר עבור הלקוח, מאחר שהיא מבוצעת על ידו מול מסך מחשב, בזמנו הפנוי, תוך שהלקוח חוסך גם עמידה בתור לקופה. ואולם, עשיית עסקה באמצעות האינטרנט חוסכת עלויות הפעלה ומכירה לבית העסק, מאחר שהדבר מייתר את הצורך בהפעלת דוכן פיזי למכירת הנכס או השירות. על כן, אין הצדקה לגביית עמלה כאשר רכישת הנכס או השירות נעשית באמצעות האינטרנט. לפיכך, מוצע לאסור על עוסק לגבות עמלה כאמור, אלא אם כן הוא גובה עמלה זהה בעד מכירת נכסים או שירותים זהים בעסקה הנעשית בנוכחותם הפיזית המשותפת של הצרכן והעוסק. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי (פ/24/313), על ידי חברת הכנסת גילה גמליאל (פ/24/1905) ועל ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/24/2461), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/25/703), על ידי חבר הכנסת אברהם בצלאל וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/704), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (1292/25) ועל ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/25/1486). הצעת החוק זהה לפ/25/1486 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.